陳奕先　11145241

刑法總則　作業一

第一題（107 年地方政府特考三等）

一、本題就甲撞死乙之行為，不成立刑法第 276 條過失致死罪，以下說明之：

（一）構成要件該當性

1．甲就乙之死亡並無知與欲，故僅就過失犯進行審查，本案甲若未駕車撞擊乙，乙即不會死亡，兩者間應具備條件因果關係。

2．客觀注意義務之審查

（1）甲超速係違反道路交通法規所具體化之注意義務，已然創造法所不容許之風險。

（2）甲無照駕駛部分，駕照係以行政管制確保駕駛能力，題示並未顯示甲因欠缺駕駛技術而肇事，故僅生行政罰之問題，不足以構成本件過失依據。

（3）參照最高法院 84 年台上字第 5360 號原判例，行為人須自己已遵守交通法令，始得信賴他人亦能遵守交通規則，本題甲自身超速在先，自不得主張信賴原則。

3．義務違反關聯性之審查

本題爭點係探討甲即使未超速，仍有「高度可能性」撞上乙時，是否仍可歸責於甲，學說上有以下見解：

（1）風險升高理論：此學說認為違反注意義務之行為若升高結果發生之機率，即具義務違反關聯性。然此說單純以機率高低論斷，似有違罪疑唯輕原則，因此本題不採納此學說。

（2）迴避可能性理論（本題採之）：須確定行為人若遵守注意義務即可避免結果，始具義務違反關聯性。若結果仍確定發生，即屬客觀不可避免（最高法院 92 年度台上字第 4164 號判決參照）；若僅係有可能發生，學者認為應本於罪疑唯輕原則否定義務違反關聯性。

（3）據此，本題無法確定甲遵守速限即可避免乙之死亡，欠缺結果不法，客觀上不可歸責於甲。

（二）競合與結論

綜上所述，甲不成立刑法第 276 條過失致死罪，且過失犯不處罰未遂，既無犯罪成立，自無競合問題，甲無照駕駛及超速僅生行政罰鍰之問題。

第二題（108 年司法人員特考三等）

一、本題就甲酒後駕車之行為，成立刑法第 185 條之 3 第 1 項第 1 款不能安全駕駛罪，以下說明之：

（一）構成要件該當性

1．本罪係屬抽象危險犯，本案甲吐氣所含酒精濃度為每公升 0.35 毫克，已然超過本款標準並駕車上路，客觀構成要件應已該當。

2．本題爭點係探討甲「自認」不致超標時是否欠缺故意。甲明知自己飲酒且有微酣感，友人亦當場勸阻，對於超標應已有所預見，其「應不致超標」之想法並無客觀依據。依學說上之梗阻理論，行為人既可預見後果，原則上即推論其具備意欲，本題並無足以推翻之具體證據，因此甲應具備間接故意（刑法第 13 條第 2 項）。

（二）違法性與罪責

本案甲並無阻卻違法及阻卻罪責事由，故成立本罪。

二、本題就乙之死亡結果，甲不成立刑法第 276 條過失致死罪，亦不成立第 185 條之 3 第 2 項、第 3 項之致死罪，以下說明之：

（一）過失致死罪之審查

1．甲未開啓車前大燈，形式上似屬不作為，然依規範角度觀察，刑法所禁止者係「駕駛未開燈之車輛上路」此一積極舉止，因此仍屬作為。

2．甲酒後駕車且未開大燈，已然創造法所不容許之風險，且與乙之死亡間具條件因果關係。

3．本題爭點係探討乙自己超速失控越線，致兩車於「甲來不及反應之際」已然對撞時，乙之死亡是否可歸責於甲。依迴避可能性理論，本案甲即使未飲酒且已開啓大燈，

仍無從閃避，屬於遵守注意義務時結果仍確定發生之情形，即屬客觀不可避免（最高法院 92 年度台上字第 4164 號判決參照）。又乙之死亡係其自己以極度危險之駕駛方式所招致，屬被害人自主危險之範疇，應由乙自我負責。

4．據此，乙的死亡在客觀上不可歸責於甲，甲不成立過失致死罪。

(二) 不能安全駕駛致死罪之審查

第 185 條之 3 第 2 項及第 3 項（曾經緩起訴處分確定，十年內再犯）之致死罪皆屬加重結果犯，參照最高法院 107 年度台上字第 1836 號判決，基本犯罪與加重結果間須具相當因果關係。本案乙之死亡既不可歸責於甲，甲自不成立該二項之罪。

三、競合與結論

綜上所述，甲僅成立刑法第 185 條之 3 第 1 項第 1 款不能安全駕駛罪一罪，自無競合之問題。

第三題（111 年公務人員高等考試三級考試）

一、本題就甲撞死 A 之行為，成立刑法第 276 條過失致死罪，以下說明之：

(一) 構成要件該當性

1．甲就 A 之死亡並無知與欲，故僅就過失犯進行審查，本案甲若未駕車撞擊 A，A 即不會死亡，兩者間應具備條件因果關係。

2．客觀注意義務之審查

（1）甲於速限 50 km/h 之市區道路以 80 km/h 行駛，係違反道路交通法規所具體化之注意義務，已然創造法所不容許之風險，且超速撞擊他人客觀上應可預見。

（2）就信賴原則探討，甲雖係綠燈通行而 A 闖紅燈，然參照最高法院 84 年台上字第 5360 號原判例，行為人須自己已遵守交通法令，始得信賴他人亦能遵守交通規則，本題甲自身超速在先，自不得主張信賴原則。

3．義務違反關聯性之審查

依迴避可能性理論，須確定行為人若遵守注意義務即可避免結果，始具義務違反關聯性。本案事後證明甲若未超速即可及時剎車，屬於遵守注意義務時結果幾近確定不會發生之情形，且 A 之死亡正屬速限規定所欲防止之風險，客觀上可歸責於甲。

(二) 違法性與罪責

本案甲並無阻卻違法及阻卻罪責事由。

(三) 競合與結論

綜上所述，甲成立刑法第 276 條過失致死罪一罪，自無競合之問題。